

1501645-03.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPPE ROSA PEREIRA

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PRISCILA FERNANDA CIZOTTO TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

Vistos

PRISCILA FERNANDA CIZOTTO TEIXEIRA foi denunciada pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Em suma, no dia 26/10/2021, por volta das 12h20min, na Rua Dr. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501645-03.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501645-03.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PRISCILA FERNANDA CIZOTTO TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPPE ROSA PEREIRA

Vistos

PRISCILA FERNANDA CIZOTTO TEIXEIRA foi denunciada pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Em suma, no dia 26/10/2021, por volta das 12h20min, na Rua Dr. Osório de Souza, nº 411, Vila Independência, tinha em

depósito, para fins de tráfico, 39 porções de cocaína e 42 porções de maconha.

A acusada foi notificada (fl. 86) e apresentou defesa preliminar (fls.90/93).

A denúncia foi recebida (fls. 94/95).

A prova oral foi colhida durante a audiência de instrução (fls. 130/131).

Nas alegações finais (fls. 134/142), o Ministério Público se manifestou pela condenação da acusada nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez (fls. 147/155), sustentou a nulidade da prova e, no mérito, a absolvição do acusado por insuficiência probatória.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória é procedente.

A materialidade do crime foi provada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 9), pela fotografia (fls. 17) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 69/71).

Já a autoria foi comprovada pela prova oral.

CELSO LINO DE OLIVEIRA, policial civil, disse que após receber denúncia anônima realizou campana nas proximidades do endereço indicado e viu movimentação atípica de pessoas. Efetuou a abordagem e a acusada prontamente conduziu a equipe para dentro da casa, entregando-lhes algumas porções de maconha que estavam guardadas num guarda-roupas. Depois, retirou as porções de cocaína, juntamente com R\$ 370,00, de dentro de uma sapateira. Durante a campana viu que a acusada efetuava a entrega dos objetos às pessoas que paravam em frente à residência. A acusada informalmente confessou o tráfico de drogas e posteriormente aos fatos foi novamente abordada em situação suspeita, porém nesta segunda oportunidade um adolescente assumiu a responsabilidade pelos entorpecentes localizados.

GABRIEL VASCO DE TOLEDO, policial civil, prestou depoimento muito semelhante ao de CELSO.

TAMARES ANGELICA DOS SANTOS, prima da acusada, narrou que no dia dos fatos estava ocorrendo uma festa e alguém "deixou drogas dentro da residência", porém não sabe apontar o responsável. Negou que a acusada fosse a proprietária das drogas. Disse que permaneceu com a acusada do lado de fora da casa fumando um cigarro de maconha e que ela cumprimentou diversas pessoas enquanto estavam juntas.

Por fim, o acusada disse que no dia dos fatos estava comemorando o aniversário de sua prima com um churrasco na frente da casa. Diversas pessoas que estavam na festa entraram na residência para pegar cervejas na geladeira. Durante a abordagem um dos policiais surgiu com uma "sacolinha" contendo drogas que não eram suas.

Dessa forma, por mais que a acusada tente se desvencilhar da responsabilidade, parece-me que os depoimentos dos policiais civis são mais convincentes e condizentes com as circunstâncias que antecederam a prisão.

Com efeito, CELSO e GABRIEL narraram com riqueza de detalhes que antes da abordagem realizaram campana e que viram a acusada interagindo e trocando objetos com diversas pessoas. Explicaram também que havia informações prévias de que naquela residência estava ocorrendo tráfico de drogas e que a movimentação vista era compatível com tal imputação.

Ademais, explicaram também que a acusada foi abordada e indagada, prontamente entregando porções de maconha que estavam guardadas em seu guarda-roupa. Depois, ante a insistência dos policiais, entregou o dinheiro e as porções de cocaína que estavam guardadas numa sapateira.

Por outro lado, a única testemunha arrolada pela Defesa não acompanhou o desenrolar da abordagem, pois disse que permaneceu o tempo todo do lado de fora da casa.

Portanto, nada há nos autos, além da palavra da própria acusada, que infirme a versão dos policiais civis de que as drogas estavam escondidas dentro do quarto da acusada, juntamente com seus pertences pessoais, e que ela própria apontou os esconderijos.

Ou seja, a versão de que as substâncias poderia ter sido deixadas dentro da casa por terceiros, com todo o respeito, simplesmente não se sustenta.

Também restou demonstrada a finalidade específica do tráfico, já que foram apreendidas drogas de tipos distintos, juntamente com certa quantia em dinheiro, em local previamente associado à venda ilegal de entorpecentes, após campana que comprovou movimentação atípica de usuários que trocavam objetos com a acusada. Portanto, respeitado o entendimento da Defesa, a condenação da acusada nos termos

da denúncia é inevitável, não sendo o caso de absolvê-la ou de desclassificar a conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Passo à dosimetria.

Não há circunstâncias judiciais dignas de nota, de forma que fixo as penas-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A acusada é reincidente (fls. 104/105), razão pela qual agravo sua pena em 1/6 para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não há causas especiais de aumento ou redução da pena, afastada a aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pela reincidência.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, dada a reincidência.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que superior a 4 anos de reclusão.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para CONDENAR PRISCILA FERNANDA CIZOTTO TEIXEIRA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e 583 dias-multa no piso.

Condeno a acusada ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade.

Determino a destruição dos entorpecentes e perdimento do dinheiro apreendido em prol da União.

Defiro à acusada o direito de recorrer em liberdade.

P.I.

Piracicaba, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA